

1. 업무개요

☆☆은 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률(약칭: 자원재활용법)」 및 「순환경제사회 전환 촉진법¹⁾(약칭: 순환경제사회법)」에 따라, 폐기물의 발생을 억제하고 재활용을 촉진하는 등 자원을 순환적으로 이용하도록 하는 제도(이하 “자원순환제도”라 함)를 운영하고 있으며, 대표적인 자원순환제도로 폐기물부담금, 폐기물처분부담금, 생산자책임재활용(이하 “EPR²⁾”이라 함) 제도가 있다.

[표 1] 자원순환제도폐기물부담금 · 폐기물처분부담금 · EPR 제도의 근거법령 및 목적

구분	근거법령 및 목적
폐기물부담금 제도	- (근거법령) 자원재활용법 제12조(폐기물부담금) 등 - (목적) 유해물질을 함유하고 있거나, 재활용이 어렵고 폐기물관리상 문제를 일으킬 수 있는 제품·재료·용기의 제조업자 또는 수입업자에게 그 폐기물의 처리에 드는 비용을 부담하도록 하는 제도
폐기물처분부담금 제도	- (근거법령) 순환경제사회법 제36조(폐기물처분부담금) 등 - (목적) 소각 또는 매립의 방법으로 폐기물을 처분하는 처리의무자(지자체 및 사업장폐기물배출자)에게 부담금을 부과하여 최대한 재활용 되도록 유도하는 제도
생산자책임재활용(EPR) 제도	- (근거법령) 자원재활용법 제16조(제조업자 등의 재활용의무) 등 - (목적) 제품 생산자나 포장재를 이용한 제품의 생산자에게 그 제품이나 포장재의 폐기물에 대하여 일정량의 재활용의무를 부여하여 재활용하게 하고, 이를 이행하지 않을 경우 재활용에 소요되는 비용 이상의 재활용부과금을 생산자에게 부과하는 제도

수도권서부환경본부 ○○○○○○처는 수도권서부권역을 관할구역(----시, ----시 및 --도 서부지역)으로 하여 자원순환제도를 운영하고 있으며, 이 중 폐기물부담금 및 폐기물처분부담금(이하 “부담금”이라 함) 제도는 ○○○○○○처 △△△△△부(이하 “△△△△△부”라 함)에서 담당하고 있으며, EPR 제도는 ○○○○○○처 ▲▲▲▲▲부(이하 “▲▲▲▲▲부”라 함)에서 운영하고 있다.

1) 순환경제로의 전환을 뒷받침하기 위하여 기존 폐기물의 발생 억제, 순환이용 및 처분에 초점을 두고 있는 「자원순환기본법」을 「순환경제사회 전환 촉진법」으로 전부개정(0000.00.00.전부개정, 0000.0.0.시행)

2) EPR: Extended Producer Responsibility

[표 2] 수도권환경본부의 폐기물부담금 · 폐기물처분부담금 · EPR 제도 대상 사업장 현황(0000년도 기준)

구분	폐기물부담금 제도	폐기물처분부담금 제도	생산자책임재활용 (EPR) 제도
대상 사업장(개소)	0,000	0,000	0,000

△△△△△부 및 ▲▲▲▲▲부에서는 각 제도의 대상 사업장으로부터 의무이행에 대한 법정서류를 제출받아 검토하고, 그 결과에 따라 부담금 및 재활용부과금 고지서를 발급하여 부과·징수하고 있다. 납부대상 사업자가 납부기한 내 고지된 금액을 납부하지 않는 경우, 가산금을 추가하여 납부하도록 독촉(00일 이상으로 정함)하고 있으며, 그럼에도 불구하고 계속 납부하지 않는 경우 미납부된 부담금(또는 재활용부과금) 및 가산금을 체납채권으로 관리하여 해당 사업자에 대하여 재산조사를 실시하고 국세 체납처분의 예(재산 압류, 공매 등)를 따라 처리하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「자원재활용법」 제12조(폐기물부담금) 제5항 및 제19조(재활용부과금의 징수 등) 제7항, 「순환경제사회법」 제36조(폐기물처분부담금) 제7항에서 “부담금 또는 재활용부과금의 납부를 독촉받은 자가 그 기한까지 그 금액이나 가산금을 납부하지 아니하면 국세 강제징수의 예를 따라 징수”하도록 정하고 있다.

그리고 「폐기물부담금 사무처리규정(부예규)」 제41조(재산파악 및 추적조사), 「폐기물처분부담금 사무처리규정(부예규)」 제20조(재산파악 및 행방추적조사) 및 「재활용의무이행에 관한 업무처리지침(부예규)」 제30조(재산파악 및 추적조사)에서 “☆☆은 부담금 및 재활용부과금의 체납자에 대하여 그 행방 및 재산유

무를 조사”하도록 하고 있다.

또한 「폐기물부담금 사무처리규정」 제42조(압류 및 체납처분유예), 「폐기물 처분부담금 사무처리규정」 제21조(압류) 및 「재활용의무이행에 관한 업무처리지침」 제31조(압류 및 체납처분 유예)에서 “체납자가 독촉장을 받고 지정된 기한까지 부담금(또는 재활용부과금)과 가산금을 완납하지 않은 경우 체납자의 재산을 압류”하도록 규정하고 있다.

따라서 △△△△△부 및 ▲▲▲▲▲부에서는 부담금 및 재활용부과금의 체납이 발생하면 신속히 체납자에 대한 재산조사를 실시하여야 하고, 독촉장을 받고도 지정기한 내 체납금액을 납부하지 않는 경우 실효성 있는 재산을 압류하여 체납채권이 안정적으로 확보될 수 있도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사 기간 중 수도권서부환경본부의 부담금 및 재활용부과금에 대한 “미납채권 관리현황(0000.0.0.~0000.0.00.)”을 점검한 결과, △△△△△부 및 ▲▲▲▲▲부는 일부 추가 체납건에 대하여 재산조사(압류)를 실시한 적이 있는 업체는 추가 재산조사를 실시하지 않고 압류를 진행하거나, 체납 결정일로부터 최대 000³⁾일이 지나 재산조사를 실시한 사실이 있는 것으로 확인되었다. 다만 동건에 대해서는 기존 재산조사 자료를 확인하여 압류조치를 하고 채무불이행등록요청을 별도로 실시하는 등 채권회수를 위한 조치를 취하여 현재 순차적으로 납부중임이 확인되었다.

3) [표 2] ‘---(-)’ : 체납결정일 이후 채무불이행등록요청(0000.0./0000.00, 0회), 현장방문(0회) 및 추가압류(0000.0.)로 순차적으로 납부 중(0회)

[표 2] 부담금 및 재활용부과금 체납자에 대한 최대 재산조사 소요기간

구분	전체 체납자 현황		최대 재산조사 소요기간			
	업체(개)	체납건(건)	체납자명	체납결정일	재산조사일	소요일(일)
폐기물부담금	00	00	(주)-----	'00.00.00.	'00.00.00.	000
폐기물처분부담금	00	00	----(주)*	'00.00.00.	'00.00.00.	000
EPR제도	00	00	(주)---	'00.00.00.	'00.00.00.	00

※ ■■■■부 ----시스템(-----) 조회자료 기준(조회기간: 0000.0.0.~0000.0.00.)

그리고 폐기물처분부담금 및 재활용부과금의 경우에는 자동차에 대한 압류 비율이 월등히 높은 것(폐기물처분부담금 000%: 전체 압류 00건 중 자동차압류 00건, 재활용부과금 00%: 전체 압류 00건 중 자동차 압류 0건)으로 파악되었다.

[표 3] 부담금 및 재활용부과금 체납자에 따른 압류 재산 현황(0000.0.0.~0000.0.00.)

구분	압류대상 체납자* 현황		압류조치한 재산(건)		
	업체(개)	압류(건)	자동차	예금	부동산 등
폐기물부담금	00	00	00*	00*	-
폐기물처분부담금	00	00	00	-	-
EPR제도	0	00	0	0	0

* 압류대상 체납자: 전체 체납자 중 “회생절차 개시, 파산 등”으로 압류 절차가 불필요·불가한 체납자를 제외

** 자동차 00건/예금 00건: 자동차와 예금을 함께 압류조치한 0건 포함

압류된 자동차 일부의 등록원부를 제출받아 확인(샘플조사)한 결과, 일부 자동차에는 [그림 1]과 같이 ☆☆에서 조치한 압류사항 외, 국세(--서 과태료) 등의 압류 사항이 있음이 확인되었다.

「국세기본법」 및 「지방세기본법」⁴⁾에 따르면 “국세, 강제징수비 또는 지방자치단체의 징수금은 다른 공과금과 그 밖의 채권에 우선하여 징수”함을 규정

4) 「국세기본법」 제35조(국세의 우선), 「지방세기본법」 제71조(지방세의 우선 징수)

하고 있다. 따라서 특정 재산(자동차)에 편중된 압류 조치 시 다른 국세 및 지방세의 압류가 발생하게 되면 체납된 부담금 및 재활용부과금을 징수할 수 없는 등 그 실효성이 떨어진다고 할 수 있다.

[그림 1] 압류 자동차에 대한 자동차 등록원부 확인 결과(국세 압류 사례)

<생략>	<생략>
자동차등록원부 사례(다수의 --서 과태료가 미납되어 있는 경우)	

또한 재산 압류시점으로부터 상당기간이 지났음에도 체납채권이 회수되지 않은 사례도 [표 4]와 같이 확인되었다. 특히 폐기물부담금의 경우, 가장 오래된 사례는 0000년 압류조치되어 약 0년이 지났음에도 아직까지 체납채권이 회수되지 않은 상태로 남아있었다.

[표 4] 부담금 및 재활용부과금 체납과 관련, 연도별 압류조치 건수(단위: 건)

구분	합계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
폐기물부담금	00	0	0	0	-	00	00	00
폐기물처분부담금	00	-	-	-	-	00	0	0
EPR제도	00	-	-	-	-	0	0	0

따라서 △△△△△부 및 ▲▲▲▲▲부에서는 부담금 및 재활용부과금의 체납자가 발생하는 경우 신속하게 재산을 조사하고, 체납자의 재산을 압류할 때에

는 그 실효성을 확보할 수 있도록 압류 대상을 다각화하고, 본사 ●●●●처(▽▽▽▽▽▽▽부) 및 ○○○○○○처(◁◁◁◁◁부·◀◀◀◀◀◀◀부)는 재산 압류 조치에도 불구하고 장기간 회수되지 않는 체납채권에 대해서는 처리기준을 마련할 필요가 있다고 판단된다.

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(▶▶▶▶처장)는 부담금 및 재활용부과금의 체납채권에 대한 관리를 미흡하게 한 수도권서부환경본부 ○○○○○○처 △△△△△부 및 수도권서부환경본부 ○○○○○○처 ▲▲▲▲▲부에 “주의” 조치하시기 바랍니다.

【주의】

② 자원순환이사(●●●●처장 및 ○○○○○○처장)는 부담금 및 재활용부과금의 체납채권을 체계적으로 관리할 수 있는 방안(재산조사 방법, 압류대상 다각화, 미회수 체납채권 처리 등)을 마련하시기 바랍니다. 【권고】